

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 100/2531

นายเรียน สุกระพันธ์

โจทก์

บริษัท ขนส่ง จำกัด

จำเลย

นายเรียน สุกระพันธ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์
ดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน เป็นอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 จึงไม่
รับอุทธรณ์โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การกระทำของ
โจทก์เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างร้ายแรงหรือไม่ โปรดมี
คำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางได้ส่งสำเนาคำร้องให้จำเลยโดยทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนตอบรับแล้ว (อันดับ 47)

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของจำเลย ให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้า
ทำงานในอัตราหน้าที่และค่าจ้างตามเดิม และให้ใช้ค่าเสียหายเท่ากับอัตราค่าจ้าง
สุดท้าย นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะรับโจทก์กลับเข้าทำงาน

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 44)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 45)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์รวม 3 ข้อ โดยอุทธรณ์ข้อ 1 และข้อ 3 มีใจความสืบเนื่องกันว่าที่ศาลแรงงานกลางฟังบันทึกคำให้การเอกสารหมาย ล.2 ว่าโจทก์เป็นผู้รับชำระวงนั้น ไม่มีประจักษ์พยานยืนยันแต่ฝ่ายโจทก์มีตัวโจทก์และนายดำเด็กทำยรถเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่านายดำเป็นผู้รับเงินชำระวงเพียงผู้เดียว โจทก์ไม่ได้รู้เห็นด้วย จะนำคำให้การในชั้นสอบสวนมาฟังปรักปรำโจทก์ว่าเป็นผู้ทุจริตไม่ได้ การที่โจทก์ทราบแล้วไม่แจ้งหรือนำส่งเงินชำระวงแก่ด่านตรวจรถที่ผ่านมายังถือไม่ได้ว่าโจทก์ครอบครองเงินชำระวงโดยทุจริตครั้งเมื่อนายอนงค์นายตรวจมาตรวจพบที่ด่านห้วยยางอำเภอทับสะแกโจทก์ก็ได้ส่งเงินชำระวงนั้นแก่นายอนงค์เพื่อส่งมอบแก่บริษัทจำเลยมิได้ปิดบังยกยกโดยเจตนาทุจริตแต่อย่างใด ก็ดี และโจทก์อุทธรณ์ข้อ 2 มีใจความว่านายอนงค์พยานจำเลยเบิกความปรักปรำโจทก์โดยขัดต่อเหตุผล ก็ดี ศาลฎีกาเห็นว่า อุทธรณ์โจทก์ทั้ง 3 ข้อเป็นอุทธรณ์ได้เพียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางซึ่งฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าโจทก์เป็นผู้รับเงินชำระวง 200 บาทแล้วไม่นำส่งบริษัทจำเลยเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ เพื่อจะให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงใหม่ตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์ไม่ได้รับเงินชำระวงรายนี้ และไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์รวม 3 ข้อ โดยอุทธรณ์ข้อ 1 และข้อ 3 มีใจความสืบเนื่องกันว่าที่ศาลแรงงานกลางฟังบันทึกคำให้การเอกสารหมาย ล.2 ว่าโจทก์เป็น

ผู้รับคำระวางนั้น ไม่มีประจักษ์พยานยืนยันแต่ฝ่ายโจทก์มีตัวโจทก์และนายดำเด็ก
ทำยรถเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่านายดำเป็นผู้รับเงินคำระวางเพียงผู้เดียว โจทก์
ไม่ได้รู้เห็นด้วย จะนำคำให้การในชั้นสอบสวนมาฟังปรักปรำโจทก์ว่าเป็นผู้ทุจริตไม่
ได้ การที่โจทก์ทราบแล้วไม่แจ้งหรือนำส่งเงินคำระวางแก่ด่านตรวจรถที่ผ่านมายังถือ
ไม่ได้ว่าโจทก์ครอบครองเงินคำระวางโดยทุจริตครั้งเมื่อนายอนงค์นายตรวจมาตรวจ
พบที่ด่านห้วยยางอำเภอทับสะแกโจทก์ก็ได้ส่งเงินคำระวางนั้นแก่นายอนงค์เพื่อส่ง
มอบแก่บริษัทจำเลยมิได้ปิดบังยกยกโดยเจตนาทุจริตแต่อย่างใด ก็ดี และโจทก์
อุทธรณ์ข้อ 2 มีใจความว่านายอนงค์พยานจำเลยเบิกความปรักปรำโจทก์โดยขัดต่อ
เหตุผล ก็ดี ศาลฎีกาเห็นว่า อุทธรณ์โจทก์ทั้ง 3 ข้อเป็นอุทธรณ์ได้เถียงดุลพินิจใน
การรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางซึ่งฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าโจทก์เป็น
ผู้รับเงินคำระวาง 200 บาทแล้วไม่นำส่งบริษัทจำเลยเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ เพื่อจะ
ให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงใหม่ตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์ไม่ได้รับเงินคำระวาง
รายนี้ และไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพ
ระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่
ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สินวล คงลาภ-จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ